

1501512-04.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... e anotações sobre a contabilidade do tráfico. Num buraco na parede estavam 11 porções de cocaína, 6 porções de maconha, 13 porções de crack e outra folha contendo mais anotações sobre a contabilidade do tráfico. Do outro lado da rua, em um terreno, escondidas dentro de um cano, os policiais apreenderam mais 60 porções de cocaína.

Houve oferta de defesa preliminar.

Recebida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501512-04.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501512-04.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000952

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS PESSOA DA SILVA

Justiça Gratuita

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Naira Assis Barbosa

VISTOS.

CARLOS PESSOA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito capitulado no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 8 de novembro de 2021, por volta das 14:50 horas, na rua São Mateus, altura do número 10, nesta, guardava e trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico. No dia dos fatos, o acusado ocupava um ponto de venda de entorpecentes na via pública, onde ele aguardava os compradores. Trazia consigo porções de cocaína, de crack e de maconha e mantinha outras porções das mesmas drogas guardadas no buraco da parede de uma casa e em um terreno baldio do outro lado da rua. Por volta das 14h50, o acusado vendeu quatro porções de cocaína a Alair Erivaldo Batista Marques, que lhe pagou o preço e recebeu a mercadoria. O denunciado e o usuário foram surpreendidos por policiais militares logo após concluírem a venda e compra da droga. O comprador fugiu correndo, mas foi detido. O indiciado também foi preso.

Com o acusado foram encontradas drogas (3 porções de cocaína, 2 porções de maconha, 4 porções de crack), dinheiro e anotações sobre a contabilidade do tráfico. Num buraco na parede estavam 11 porções de cocaína, 6 porções de maconha, 13 porções de crack e outra folha contendo mais anotações sobre a contabilidade do tráfico. Do outro lado da rua, em um terreno, escondidas dentro de um cano, os policiais apreenderam mais 60 porções de cocaína.

Houve oferta de defesa preliminar.

Recebida a denúncia o acusado foi citado e ao final interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público protestou pela parcial procedência da ação, com o que concordou a Defesa.

Relatei.

Decido.

A ação procede em parte, devendo o réu ser condenado tão somente pelo delito do artigo 28, da Lei de Drogas, não havendo provas suficientes quanto ao delito de tráfico de drogas.

Com efeito, ouvido em juízo, o acusado negou a prática do tráfico de drogas, afirmando ser dependente químico, e que estava no local dos fatos tão somente para aquisição de entorpecentes. Os policiais lá chegaram, quando foi abordado e consigo somente foram localizadas 03 pedras de crack.

Os policiais ouvidos em juízo não conseguiram atestar o contrário do que dito pelo réu.

Com efeito, Gilberto e Denis pouco se lembraram dos fatos, apresentando respostas evasivas que nada acrescentaram ao deslinde da causa.

Inviável, assim, a condenação pelo tráfico de drogas.

No entanto, em relação ao crime do artigo 28, da Lei 11.343/06, além da confissão do acusado, há nos autos também documentos que comprovam a dependência química do réu, tudo a indicar que realmente estivesse no local tão somente para a aquisição do entorpecente.

Daí porque se faz necessária a condenação do réu tão somente pelo crime de posse de drogas para consumo próprio.

Passo à dosimetria da pena.

Ao que consta, o réu é primário.

No mais, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

Estabeleço assim a pena em 03 meses de prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 28, II e § 3º, da Lei 11.343/06, pena esta já cumprida, haja vista que o acusado está preso desde 08 de novembro de 2021.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR CARLOS PESSOA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Anoto que a pena já foi integralmente cumprida. Expeça-se, assim, alvará de soltura clausulado.

Não tendo sido oposto recurso pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) ao pagamento da multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, ambos nos termos da Resolução 838/2020 do Órgão Especial do E. TJ/SP e do Provimento CG nº. 4/20; oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos, cumprindo-se, ainda, o determinado na sentença com relação ao perdimento de bens/valores apreendidos, com comunicação à SENAD nos termos do Comunicado CG nº 280/19, DJe de 06.03.2019.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA